

예비평가단계에서 확인해야 할 사항(제13조 관련)

1. 예비평가시 고려사항(Factor to be Consideration in The Preliminary Assessment)
세부적인 검사를 시행하기 전에 운항증명 신청자가 제출한 신청서를 예비 평가하여 운항증명 신청자가 다음 각 호의 요건을 갖추었는지 사전조사를 하여야 한다.
 - 1) 충분한 자금
 - 2) 운항하고자 하는 항로 구조
 - 3) 운송수요나 필요성에 적합하고 또 공공이익에 부합하는 서비스의 가용성
 - 4) 항로, 항공교통량, 운항횟수, 운수 권 등 우리나라와 타국 또는 여러 국가 간의 항공협정 등에 따를 수 있는 운항의 형태와 운항의 수준.
 - 5) 계획된 운항이 경제적으로 타당성이 있다는 것을 나타내는 항공교통량의 연구 자료 또는 기타 자료
 - 6) 경영 구조와 적정한 인원, 시설, 교범, 건물, 업무협정 및 기타 등에 대한 현 상황과 향후 계획
 - 7) 계획된 운항을 위한 당해 항공기의 적절성. 여기에는 다음 각 호의 사항들이 고려되어야 한다.
 - 가) 항공기가 실용적인 출력과 속도로 운항하도록 되어있는지?
 - 나) 항공기의 운항중량이 계획된 운항에 위험을 줄 수 있는 수준은 아닌지?
 - 다) 운항하고자 하는 운항고도, 항속거리, 공항의 규모가 항공기 성능범위 이내에 있는지?
 - 라) 항공기가 계획된 운항에 요구되는 장비와 계기를 적절하게 갖추고 있는지?
 - 마) 가용한 정비능력과 예비부품 등으로 항공기를 검사하고 정비할 수 있는지?
 - 8) 계획된 운항을 할 수 있는 능력. 여기에는 다음 각 호의 사항들이 고려되어야 한다.
 - 가) 계획된 운항을 가용자원으로 안전하게 수행할 수 있는지?
 - 나) 확보된 운항승무원수가 승무시간과 비행근무시간을 준수하면서 계획된 임무를 수행하는데 충분한지?
 - 다) 항공기를 안전하게 운용하고 관리할 수 있는 가용자원 요건은 적절한지?
 - 라) 운항계획이 항공기의 정비계획을 이행할 수 있도록 되어있는지?

- 9) 사용할 목적공항, 교체공항, 구역 및 항로의 설정
- 10) 가용한 탑재 항행장비로 안전하게 항행할 수 있는 최저비행고도와 운항구역 또는 항로 설정
- 11) 설정된 목적공항과 교체공항에 관한 공항운영 최저 기상치
- 12) 조직과 경영관리 및 운항통제능력의 결여로 운항안전에 영향을 주지 않는다는 확신을 줄 수 있도록 한 중요 보직자와 경영관리자의 책임과 임무를 명시한 사항
- 13) 운항증명소지자로서 법적인 요건과 책임을 충족할 수 있는 책임사항의 적절성
- 14) 계획된 운항을 안전하게 수행할 수 있는 전반적인 적절성.
이 항목에서는 운항증명신청자의 과거경력을 포함하여 관리영역에서 책임 있는 위치 또는 운항증명신청자의 활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 위치에 있는 요원들에 대하여 종합적인 검토가 필요하다. 최소한 다음 각 호의 인원들에 대한 과거경력과 자격이 검토되어야 한다.
 - 가) 담당임원
 - 나) 관리 및 경영을 담당하는 임원
- 15) 사고예방 및 비행안전프로그램의 수립

2. 재정, 경제 및 법적사항 평가(Assessment of Financial, Economic and Legal Matters)

- 1) 예비평가의 초기에 재정, 경제 및 법률적인 관련사항의 확실한 검토를 하는 것이 중요하다.
주. 항공사업법 제7조, 제10조 및 제30조에 따라 항공운송사업자 면허를 득한 신청자의 경우에는 그 내용을 확인함으로써 4.2.의 1)항에서 5)항까지의 요건을 충족한 것으로 인정할 수 있다.
- 2) 운항증명 신청자가 초기단계에 매출을 예상하기 곤란하고 매출이 매우 적은 경우에도 장비와 시설 그리고 인력운영에 충분한 지원이 될 수 있는 재정적 능력을 갖추고 있는지 확인하여야 한다. 한계 또는 매우 제한된 자원은 종종 안전과 효율성에 악영향을 초래하며 경험상으로 볼 때 이러한 현상은 정비요건이나 적절한 예비품 확보 및 훈련요원이나 또 다른 안전관련 유사한 일들을 생략하여 이로 인한 안전과 효율성에 심각한 악영향을 초래하게 한다. 운항증명 신청자의 재정적 능력에 관한 결정은 주요장비와 항공기의 구매나 임대제에 제시된 계약서와 같은 관련자료, 통계자료, 자산과 부채 및 재정평가를 통해서 한다.
- 3) 최근 항공기만을 임대(Dry Lease) 하거나 승무원과 항공기 전체를 임대

(Wet Lease) 하는 경우 또는 엔진만을 임대하는 경우가 국제적으로 자주 통용되고 있다. 대부분의 경우는 임대한 국가에 등록된 항공기를 국적이 다른 항공사에게 대여하는 경우이다. 항공기 등록 국과 국적이 다른 항공사간에 적법한 협정이 없는 경우에 특히 감항성 유지나 운항감독 및 안전문제와 같은 많은 문제점들을 발생시킬 것이다. 결국은 항공기 임대계약에 대한 심사는 구체적으로 이루어져야 한다.

- 4) 만약 계획된 운항이 재정적인 요소, 경제적인 요소 및 법률적인 요소에 관하여 만족스럽지 못한 상태가 발견될 경우에 해당요소가 교정 될 때까지 검토를 중지하여야 한다.

3. 예비 기술평가(Preliminary Technical Assessment)

- 1) 신청서에 대한 재정, 경제, 법률적인 예비평가를 완료하고, 불만족사항을 수정 완료한 경우에 운항증명 신청자의 기술측면에 관하여 제2단계의 예비평가를 수행 할 수 있다.
- 2) 계획된 운항에 관하여 운항증명 신청자의 기술적 적합성에 대한 예비평가는 운항증명 신청자가 발간한(또는 발간 하고자 하는) 운항규정, 정비규정, 훈련프로그램, 사고 예방 및 비행안전 프로그램과 기타 운항지침서에서 정한 절차, 관행, 구체적 방법에 대하여 전반적인 검토를 하여야 하며, 다음 각 목과 관련된 사항을 검토 할 필요가 있다.

가) 회사의 조직 구성 및 관리 관행과 정책

나) 주요 관리자의 경력, 자격과 경험

다) 회사 인사 정책

라) 항공기 정비 또는 훈련을 위한 계약 또는 서비스협정

마) 항공기 임대 계약서(해당될 경우)

예비 평가 후에 계속하여 운항증명 신청자의 조직, 항공기, 시설, 장비, 인력에 대한 모든 면의 세밀한 검사는 5장과 6장에서 명시한 내용에 의거 운항과 정비 분야 검사 단계 동안에 수반 되어야한다.

- 3) 비록 계획된 운항의 범위와 성격이 기술평가과정 중 세부사항에서 수정이 필요하더라도 다음 각 호에 기술된 일반적 지침사항을 따라야 한다.

가) 계획된 운항의 성격과 그 범위, 사용되는 항공기 형식, 조직구조, 경영철학, 주요종사자(key personnel)의 임무와 책임, 설정된 권한체계 등에 관해 충분히 이해하도록 운항증명 신청자 측의 적합한 직원과 만나야한다

나) 운항증명 신청자 측의 적합한 직원과 함께 필요한 기술평가 및 전체 조직에 대한 후속 운항검사를 위한 실행계획을 개발하고 그 계획을 재검토한다.

- 다) 법규의 해설과 수용하는 적절한 방법을 포함하여 증명절차와 요건과 관련하여 발생하는 문제와 질문에 대해 운항증명 신청자 측의 적합한 직원에게 충고하고 조언한다.
- 라) 운항증명 신청자가 운항규정, 정비규정, 훈련교범 등 필요한 규정을 작성했는지 확인하고 각 규정의 기본적인 내용을 검토하여 필요시 이러한 규정과 내용의 개선 또는 권고사항을 제공한다.
- 마) 운항증명 신청자의 지상학술과정, 정비 및 비행훈련프로그램이 국가의 훈련법규와 일치하고 그 타당성에 대한 일반적 평가를 하기 위해 각 프로그램의 각 단계를 초도 검토한다.
- 바) 운항증명 신청자가 제출한 항공기 및 관련된 장비에 대한 정비와 검사 프로그램에 대하여 질문을 한다.
- 사) 운항증명 신청자에게 요구되는 모든 운항, 정비 및 종사자기록을 유지키 위하여 운항증명 신청자가 제출한 시스템에 대한 질문을 한다.
- 아) 운항증명 신청자가 수행하여야 하는 시범비행 운항검사(Proving Flight or Demonstration Flight)가 무엇인지를 확인하여야 한다.
- 자) 검사관은 예상되는 운항증명의 종류와 이와 함께 교부되는 운영기준에 대한 중요성에 대하여 설명하여야 한다.
- 차) 검사관은 운항증명 신청자에 대한 문서에서 예비평가 기간 동안에 있을 수 있는 애로사항이나 항공사가 약속한 이행여부를 확인해야 한다.
- 카) 필요시 법률, 기술, 항공기 성능, 화물적재, 비행 및 항행 분야 등에서 국토교통부 또는 지방항공청 내에서 기타 전문가들의 전문적인 지원을 활용해야 한다.
- 타) 예비평가 및 운항 검사과정에서 발생하는 문제점, 논쟁이 되는 사항과 의심스러운 사항 등에 대해서는 관련 부서와 상의한다.

[별 지]

운항증명 예비평가 점검표

점검 내용	결 과	비고
1. 예비평가 시 고려사항(Factor to be Consideration in The Preliminary Assessment)		
세부적인 검사를 시행하기 전에 운항증명 신청자가 제출한 신청서를 예비 평가하여 운항증명 신청자가 다음 각 호의 요건을 갖추었는지 사전조사를 하여야 한다.		
1) 충분한 자금	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
2) 운항하고자 하는 항로 구조	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
3) 운송수요나 필요성에 적합하고 또 공공이익에 부합하는 서비스의 가용성	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
4) 항로, 항공교통량, 운항횟수, 운수 권 등 우리나라와 타국 또는 여러 국가 간의 항공협정 등에 따를 수 있는 운항의 형태와 운항의 수준.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
5) 계획된 운항이 경제적으로 타당성이 있다는 것을 나타내는 항공교통량의 연구 자료 또는 기타 자료	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
6) 경영 구조와 적정한 인원, 시설, 교범, 건물, 업무협정 및 기타 등에 대한 현 상황과 향후 계획	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
7) 계획된 운항을 위한 당해 항공기의 적절성. 여기에는 다음 각 호의 사항들이 고려되어야 한다.		
가) 항공기가 실용적인 출력과 속도로 운항하도록 되어있는지?	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
나) 항공기의 운항중량이 계획된 운항에 위험을 줄 수 있는 수준은 아닌지?	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
다) 운항하고자 하는 운항고도, 항속거리, 공항의 규모가 항공기 성능범위 이내에 있는지?	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
라) 항공기가 계획된 운항에 요구되는 장비와 계기를 적절하게 갖추고 있는지?	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
마) 가용한 정비능력과 예비부품 등으로 항공기를 검사하고 정비할 수 있는지?	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
8) 계획된 운항을 할 수 있는 능력. 여기에는 다음 각 호의 사항들이 고려되어야 한다.		
가) 계획된 운항을 가용자원으로 안전하게 수행할 수 있는지?	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
나) 확보된 운항승무원수가 승무시간과 비행근무시간을 준수하면서 계획된 임무를 수행하는데 충분한지?	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
다) 항공기를 안전하게 운용하고 관리할 수 있는 가용자원 요건은 적절한지?	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	

■ 항공운송사업 운항증명 업무지침 [별표 5]

점검 내용	결 과	비고
라) 운항계획이 항공기의 정비계획을 이행할 수 있도록 되어있는지?	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
9) 사용할 목적 공항, 교체공항, 공역 및 항로의 설정	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
10) 가용한 탑재 항행장비로 안전하게 항행할 수 있는 최저비행고도와 운항공역 또는 항로 설정	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
11) 설정된 목적 공항과 교체공항에 관한 공항운영 최저 기상치	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
12) 조직과 경영관리 및 운항통제능력의 결여로 운항안전에 영향을 주지 않는다는 확신을 줄 수 있도록 한 중요 보직자와 경영관리자의 책임과 임무를 명시한 사항	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
13) 운항증명소지자로서 법적인 요건과 책임을 충족할 수 있는 책임사항의 적절성	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
14) 계획된 운항을 안전하게 수행할 수 있는 전반적인 적절성.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
15) 이 항목에서는 운항증명신청자의 과거경력을 포함하여 관리영역에서 책임 있는 위치 또는 운항증명신청자의 활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 위치에 있는 요원들에 대하여 종합적인 검토가 필요하다. 최소한 다음 각 호의 인원 에 대한 과거경력 과 자격이 검토되어야 한다.		
가) 담당임원	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
나) 관리 및 경영을 담당하는 임원	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
다) 사고예방 및 비행안전프로그램의 수립	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
2. 재정, 경제 및 법적사항 평가(Assessment of Financial, Economic and Legal Matters)		
1) 예비평가의 초기에 재정, 경제 및 법률적인 관련사항의 확실한 검토를 하는 것이 중요하다.		
주. 항공사업법 제7조, 제10조 및 제30조에 따라 항공운송사업자 면허를 득한 신청자의 경우에는 그 내용을 확인함으로써 4.2.의 1)항에서 5)항까지의 요건을 충족한 것으로 인정할 수 있다.		
2) 운항증명 신청자가 초기단계에 매출을 예상하기 곤란하고 매출이 매우 적은 경우에도 장비와 시설 그리고 인력운영에 충분한 지원이 될 수 있는 재정적 능력을 갖추고 있는지 확인 - 운항증명 신청자의 재정적 능력에 관한 결정은 주요장비와 항공기의 구매나 임대 에 제시된 계약서와 같은 관련자료, 통계자료, 자산과 부채 및 재정평가를 통해서 한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	

■ 항공운송사업 운항증명 업무지침 [별표 5]

점검 내용	결 과	비고
3) 최근 항공기만을 임대(Dry Lease) 하거나 승무원과 항공기 전체를 임대(Wet Lease) 하는 경우 또는 엔진만을 임대하는 경우가 국제적으로 자주 통용되고 있다. 대부분의 경우는 임대한 국가에 등록된 항공기를 국적이 다른 항공사에게 대여하는 경우이다. 항공기 등록 국과 국적이 다른 항공사간에 적법한 협정이 없는 경우에 특히 감항성 유지나 운항감독 및 안전문제와 같은 많은 문제점들을 발생시킬 것이다. 결국은 항공기 임대계약에 대한 심사는 구체적으로 이루어져야 한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
4) 만약 계획된 운항이 재정적인 요소, 경제적인 요소 및 법률적인 요소에 관하여 만족스럽지 못한 상태가 발견될 경우에 해당요소가 교정 될 때까지 검토를 중지하여야 한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
3. 예비 기술평가(Preliminary Technical Assessment)		
1) 신청서에 대한 재정, 경제, 법률적인 예비평가를 완료하고, 불만족사항을 수정 완료한 경우에 운항증명 신청자의 기술측면에 관하여 제2단계의 예비평가를 수행 할 수 있다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
2) 계획된 운항에 관하여 운항증명 신청자의 기술적 적합성에 대한 예비평가는 운항증명 신청자가 발간한(또는 발간 하고자 하는) 운항규정, 정비규정, 훈련프로그램, 사고 예방 및 비행안전 프로그램과 기타 운항지침서에서 정한 절차, 관행, 구체적 방법에 대하여 전반적인 검토를 하여야 하며, 다음 각 목과 관련된 사항을 검토 할 필요가 있다.		
가) 회사의 조직 구성 및 관리 관행과 정책	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
나) 주요 관리자의 경력, 자격과 경험	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
다) 회사 인사 정책	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
라) 항공기 정비 또는 훈련을 위한 계약 또는 서비스협정	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
마) 항공기 임대 계약서(해당될 경우)	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
3) 비록 계획된 운항의 범위와 성격이 기술평가과정 중 세부사항에서 수정이 필요하더라도 다음 각 호에 기술된 일반적 지침사항을 따라야 한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
가) 계획된 운항의 성격과 그 범위, 사용되는 항공기 형식, 조직구조, 경영철학, 주요종사자(key personnel)의 임무와 책임, 설정된 권한체계 등에 관해 충분히 이해하도록 운항증명 신청자 측의 적합한 직원과 만나야한다	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	

■ 항공운송사업 운항증명 업무지침 [별표 5]

점검 내용	결 과	비고
나) 운항증명 신청자 측의 적합한 직원과 함께 필요한 기술평가 및 전체 조직에 대한 후속 운항검사를 위한 실행계획을 개발하고 그 계획을 재검토한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
다) 법규의 해설과 수용하는 적절한 방법을 포함하여 증명절차와 요건과 관련하여 발생하는 문제와 질문에 대해 운항증명 신청자 측의 적합한 직원에게 충고하고 조언한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
라) 운항증명 신청자가 운항규정, 정비규정, 훈련교범 등 필요한 규정을 작성했는지 확인하고 각 규정의 기본적인 내용을 검토하여 필요시 이러한 규정과 내용의 개선 또는 권고사항을 제공한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
마) 운항증명 신청자의 지상학술과정, 정비 및 비행훈련프로그램이 국가의 훈련법규와 일치하고 그 타당성에 대한 일반적 평가를 하기 위해 각 프로그램의 각 단계를 초도 검토한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
바) 운항증명 신청자가 제출한 항공기 및 관련된 장비에 대한 정비와 검사 프로그램에 대하여 질문을 한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
사) 운항증명 신청자에게 요구되는 모든 운항, 정비 및 종사자기록을 유지키 위하여 운항증명 신청자가 제출한 시스템에 대한 질문을 한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
아) 운항증명 신청자가 수행하여야 하는 시범비행 운항검사(Proving Flight or Demonstration Flight)가 무엇인지를 확인하여야 한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
자) 검사관은 예상되는 운항증명의 종류와 이와 함께 교부되는 운영기준에 대한 중요성에 대하여 설명하여야 한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
차) 검사관은 운항증명 신청자에 대한 문서에서 예비평가 기간 동안에 있을 수 있는 애로사항이나 항공사가 약속한 이행여부를 확인해야 한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
카) 필요시 법률, 기술, 항공기 성능, 화물적재, 비행 및 항행 분야 등에서 국토교통부 또는 지방항공청 내에서 기타 전문가들의 전문적인 지원을 활용해야 한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	
타) 예비평가 및 운항 검사과정에서 발생하는 문제점, 논쟁이 되는 사항과 의심스러운 사항 등에 대해서는 관련 부서와 상의한다.	☐ 적합, ☐ 부적합 ☐ 비해당	